OECD-DIGITAL-TAX-TWO-PILLARS

OECD 디지털세·두 축 국제조세 개편

연관 기출 · 126-2-3

한눈에 이해

사업장이 없는 나라에서도 큰 시장 매출이 나는 문제와 국가 간 낮은 법인세 경쟁을 서로 다른 두 장치로 다룹니다.

정의와 핵심 원리

디지털세라는 통칭 아래 OECD/G20 포괄적 이행체계의 Pillar One은 시장 소재국의 과세권 배분, Pillar Two는 다국적기업의 글로벌 최저한세를 다룹니다. 온라인 기업만 대상으로 하는 단일 거래세가 아닙니다.

• 2021.10 합의의 Pillar One Amount A는 원칙적으로 매출200억유로 초과·수익성10% 초과의 대형 다국적기업 중 예외업종을 제외하고, 매출의10%를 초과하는 잔여이익의25%를 시장 소재국에 배분하는 구조였습니다. 기존 물리적 사업장 중심 과세권을 시장 참여와 연결한다는 의미가 있습니다.

• Pillar Two의 GloBE는 통상 연결매출7.5억유로 이상 다국적그룹의 관할국별 유효세율을15%와 비교해 부족분을 추가 과세하는 틀입니다. 소득산입규칙(IIR), 저율과세소득 규칙(UTPR), 적격 국내최저추가세(QDMTT) 등 연결 규칙의 순서·예외·세이프하버를 검토해야 하며 명목세율과 유효세율은 다릅니다.

• 의미는 시장국 세수·공정경쟁과 조세회피/이익이전 감소에 있으나 세원 재배분, 이중과세 방지, 국가별 이해관계와 조약/국내법 전환 문제가 있습니다. 기업은 국가별 재무·세무 데이터·결합범위·조정 항목·통제와 보고시스템을 준비해야 합니다.

• 126회 문항의2023 부과는 당시 합의의 시행 목표입니다. 이를2023부터 모든 국가에서 두 축이 전면 시행됐다고 쓰면 틀립니다. Amount A 협약과 Amount B, 글로벌 최저한세의 국가별 시행·2026 조정 상황은 서로 달라 현재 효력과 전망을 분리해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Pillar One	초대형·고수익 기업의 시장국 과세권	물리적 사업장과 매출 시장의 불일치
Pillar Two	글로벌 최저한세15% 틀	관할국별 유효세율·추가세
도입 전망	국제합의→협약/국내법·집행	합의 일정과 법적 시행을 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 최저한세의 단순 원리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 가상 관할국의 조정소득100, 대상세액10으로 단순화합니다.

1. 유효세율10%를 구하고15%와 차이5%를 계산합니다.

2. 단순 부족분5를 파악하되 실질기반 소득공제·적격추가세 등 실제 조정을 확인합니다.

3. 국가별 데이터를 대사하고 어떤 규칙·법률이 적용되는지 검토합니다.

결과·해석: 명목 세율이나 매출에15%를 곱하는 오류를 피합니다.

전제·주의: 실제 납부세액 계산이나 세무 자문이 아닌 창작 원리 예시입니다. 예외·공제·국내법을 생략했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

디지털화의 과세 문제·두 축 → 대상·Amount A/최저한세 원리 → 의미·기업대응·당시 목표/현재 효력

- 7.5억유로를 Pillar One 대상매출과 혼동하지 않습니다.
- 15%를 디지털 매출 거래세율로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 두 축은 각각 어떤 문제를 해결합니까?

2. 2023 시행 목표와 실제 시행을 왜 나눠 써야 합니까?

3. 기업의 세무 IT데이터 준비 항목은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2021-10-08 합의와 OECD 현행 개요를 확인했습니다. 2026-11-05 기준 각국 법령·다자협약 비준·세이프하버의 전체 현행 상태는 별도 확인 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Statement on a Two-Pillar Solution - 8 October 2021 - OECD/G20 Inclusive Framework; 2021-10-08; 확인 2026-11-05.
- Cross-border and international tax - OECD; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.